

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [3] 345kV 송전철탑 취득세 납부 부정확

소 관 부 서 : 재무처

조 치 부 서 : 재무처, 경인건설본부, 중부건설본부, 경기본부, 대구본부, 경남본부

내 용

① 산업단지 내 345kV 송전철탑 취득세 미감면

1. 업무개요

우리회사는 송전철탑 등을 건설하여 자산으로 취득할 경우 건설에 소요된 자본예산(ERP WBS 원가요소 조회, G/L 총계정원장 등)을 참고하여 과세표준액을 산정한 후 ‘세금과공과/취득세’ 계정을 통해 취득세를 납부하고 있다.

경인건설본부와 중부건설본부는 지난해 [표6]과 같이 3개의 345kV 송전선로(철탑 25기)를 건설하면서 소요된 총비용에서 비과세비용을 제외하여 과세표준액을 산정하고 재무부서의 검토를 거쳐 취득세 720,587,000원을 신고납부하였다.

[표 6] 345kV 송전선로 건설 및 취득세 납부 내역

(단위 : 천원)

사업소	송전선로명	철탑(No)	임시사용 승인일	총공사비	과세표준액	납부세액
경인건설 ◇◇	●○○T/L	2기(#1,2)	‘23.10.26.	16,102,830	13,858,521	277,107
중부건설 ◆◆	▲▲▲ ■ ■ ■ TP	23기 (#1~19,1~3-1)	‘21.12.14.	32,138,748	21,218,040	443,480

2. 판단기준

우리회사에서 건설 취득하는 변전소 및 전압 345kV이상 송전철탑은 에너지 공급시설로서(지방세법 제6조), 사업 시행자가 조성한 산업단지 구획 내에 건설하는 경우 산업용 건축물에 해당하여 취득세의 100분의 50(지자체 조례에 따라 최대 100분의 75)을 2025년 12월까지 경감받도록 관련 법령에 명시하고 있다(지방세특례제한법 제78조 4항).

한편, 과다납부한 취득세는 법정신고기한(취득일로부터 60일)일로부터 5년 이내에 관할 세무당국에 경정청구할 수 있으므로 과다납부한 취득세를 환급받을 수 있다(국세기본법 제45조의2).

3. 감사결과 확인된 문제점

경인건설 및 중부건설본부는 산업단지(□□□□, ◆◆◆◆) 내에 건설한 345kV 송전철탑에 대한 취득세는 산출세액의 100분의 75 만큼 감면하여 신고 납부할 수 있음에도, 관련 기준의 이해 부족으로 감면 없이 [표7]과 같이 취득세 331,981,000원을 과다 납부하여 경정청구를 통한 환급이 요구된다.

[표 7] 345kV 송전철탑 취득세 미 감면 내역

(단위 : 천원)

사업소	송전 선로명	철탑 (No)	산업 단지명	납부일	기 납부 취득세	감면율	감면 예상액 (환급액)
경인건설 ◇◇	345kV ●●●T/L	2기 (#1,2)	□□□□	‘23.12.26.	277,170	75%	207,877
중부건설 ◆◆	345kV ▲▲▲ ■■■TP	8기 (#1~5, 1~3)	◆◆◆◆	‘23.01.30.	443,480	75%	124,104

※ 취득세를 기준으로 부가되는 농어촌특별세 등 부가세 생략

② 345kV 송전철탑 취득세 미 납부

1. 업무개요

대구본부는 송전철탑의 지상 이격거리 확보를 위해 345kV ○○○○ T/L의 철탑 3기를 공사비 1,638,320천원을 들여 '22.5월 준공하였고 현재 운영 중이다.

2. 판단기준

전압 20만 볼트 이상 송전철탑은 에너지 공급시설로서 취득세 과세대상 시설의 범위에 포함되고, 우리회사의 경우 전압 345kV이상 송전철탑은 취득일로부터 60일 이내에 취득가격을 증빙할 수 있는 자료를 바탕으로 취득세를 신고납부하여야 한다(지방세법 제20조, 지방세법시행령 제5조·제6조).

3. 감사결과 확인된 문제점

대구본부는 '22.5월 준공한 345kV ○○○○ T/L의 철탑 3기가 법령에서 정하는 취득세 과세 대상임에도, 관련 기준 미인지 등으로 [표8]과 같이 취득세 32,735,000원을 신고납부하지 않았다. 이에 따라 취득세 법정 신고납부 기한('22.07.30)이 경과되어 납부 지연에 따른 가산세 부과가 우려되므로 신속한 납부가 요구된다.

[표 8] 345kV 송전철탑 취득세 미 감면 내역

(단위 : 천원)

사업소	송전 선로명	철탑 (No)	준공일	과세표준액	취득세	납부지연 가산세
대구본부 ▷▷	345kV ○○○○T/L	3기 (#52,54,55)	'22.05.31.	1,636,783	32,735	9,240

※ 취득세를 기준으로 부가되는 농어촌특별세 등 부가세는 표기 생략

③ 345kV 송전철탑 취득세 과세표준액 산정 착오

1. 업무개요

경기본부와 경남본부는 원활한 전력계통 운영을 위해 345kV ○○○ T/L 등 송전철탑 10기를 건설하고, 과세표준액을 산정하여 취득세 144,292,000원을 신고납부하였다.

[표 9] 345kV 송전선로 건설 및 취득세 납부 내역

(단위 : 천원)

사업소	송전선로명	철탑	준공일	총공사비	과세표준액	납부세액
경기본부 ■	345kV ○○○T/L	5기	‘21.12.27.	10,813,292	4,750,012	95,000
경남본부 ■	345kV ▼▼▼T/L	5기	‘22.01.27.	3,435,253	2,464,607	49,292

2. 판단기준

취득세 납부를 위한 과세표준액을 산정할 때에는 취득시점의 총공사비에서 비과세에 해당하는 ‘전력선 설치비용·기설선로 철거비용·임시선로 구성비용·전선 선하지 보상비용’ 등을 제외하도록 하고 있으며, 비과세 대상 공사비용에 대한 금융비용 등 간접비용도 안분하여 제외하여야 한다(지방세실무편람 II.3.5.송전철탑).

3. 감사결과 확인된 문제점

경기본부와 경남본부는 건설한 송전철탑 취득세 납부를 위한 과세표준액을 산정하면서 비과세에 해당하는 전선 설치비용이나 간접비용을 제외하지 않아 결과적으로 취득세 11,364,000원을 과다하게 납부하였다.

[표 10] 345kV 송전철탑 과세표준액 및 취득세 착오내역

(단위 : 천원)

사업소	송전 선로명	철탑 (No)	과세표준액		취득세		감면 예상액 (환급액)
			誤	正	誤	正	
경기본부 ■	345kV ○○○T/L	5기 (#61,62,85 61-1,61-2)	4,750,012	4,450,344	95,000	89,007	5,993
경남본부 ■	345kV ▼▼▼T/L	5기 (#117~121)	2,464,607	2,196,059	49,292	43,921	5,371

※ 취득세를 기준으로 부가되는 농어촌특별세 등 부가세는 생략

조치할 사항

재무처장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 전 본부에 올바른 지방세 납부 업무를 강조하여 주시기 바랍니다. (통보)

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-03-28 17:04:08

경인건설본부장과 중부건설본부장은 경정청구를 통해 산업단지 내에 위치한 송전철탑의 취득세 과다납부액(331,981,000원)을 환급받아 주시기 바랍니다. (시정)

대구본부장은 '22.5월 준공한 345kV ○○○ T/L에 대해 과세표준액을 산정하여 관할 지자체에 취득세를 신고납부하여 주시기 바랍니다. (시정)

경기본부장과 경남본부장은 과다납부한 취득세액(11,364,000원)을 경정청구를 통해 환급받아 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	신분상조치	재정상조치	소관부서	조치부서
3	통보 1 시정 3	-	회수 [343,345,000원] 추급 [32,735,000원]	재무처	재무처 경인건설본부 중부건설본부 경기본부 대구본부 경남본부

